许广高速白云石门“1·9”一般道路交通事故调查报告

许广高速白云石门“1·9”一般道路交通
事故调查组
2024年4月23日

目录

一、基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关人员概况.....2
（二）涉事车辆基本情况.....3
（三）事故发生单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场基本情况.....6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况.....6
（二）医疗救治和善后情况.....7
三、事故原因分析.....7
四、有关单位存在的主要问题.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）建议由公安交警部门处罚的人员.....10
（二）建议给予行政处罚的单位和人员.....10
（三）其他建议。.....11
六、事故的主要教训.....12
七、事故整改和防范措施.....12

许广高速白云石门“1·9”一般道路交通事故调查报告

2024年1月9日18时40分许，许广高速下行1357公里200米（属广州市白云区石门街朝阳路段）处发生一起大型普通客车碰撞小型普通面包车车尾的交通事故，造成7人受伤。

事故发生后，广州市安全生产委员会根据有关规定和省安委办要求对该起事故调查处理工作实行挂牌督办。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府批准，由区公安分局牵头，组织区应急管理局、区住房建设交通局、区总工会、石门街道办事处等相关单位成立许广高速白云石门“1·9”一般道路交通事故调查组，负责对此次事故进行调查，并邀请广州市公安局交通警察支队高速公路一大队、增城区人民政府派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，许广高速白云石门“1·9”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况。

1.广州市广贤明汽车有限公司（以下简称“广贤明公司”），涉事粤AJ3659号大型普通客车所属单位，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：谭志明，住所：广州市白云区黄园路129号（2栋）1519房，经营范围：停车场经营;代驾服务;汽车租赁;公路旅客运输。该公司持有广州市交通运输局核发的道路运输经营许可证且在有效期内，现有员工约183人，有152辆运营车辆，均为自有车辆。

2.沈鉴樟，男，56岁，汉族，广州市白云区人，广贤明公司驾驶员，持准驾车型为A1A2E的机动车驾驶证，交通方式：驾驶粤AJ3659号大型普通客车，无伤害。

3.刘介华，男，53岁，汉族，四川省南溪县人，持准驾车型C1E的机动车驾驶证，交通方式：驾驶粤AM038B临号小型面包车，受伤。

4.肖明秀，女，54岁，汉族，四川省南溪县人，交通方式：乘坐粤AM038B临号小型面包车，受伤。

5.肖明见，男，51岁，汉族，四川省宜宾市人，交通方式：乘坐粤AM038B临号小型面包车，受伤。

6.陈遵祥，男，50岁，瑶族，云南省红河哈尼族彝族自治州人，交通方式：乘坐粤AM038B临号小型面包车，受伤。

7.黎小容，女，52岁，汉族，四川省南溪县人，交通方式：乘坐粤AM038B临号小型面包车，受伤。

8.曾德章，男，50岁，汉族，四川省南溪县人，交通方式：乘坐粤AM038B临号小型面包车，受伤。

9.李建良，男，35岁，汉族，四川省宜宾市人，交通方式：乘坐粤AM038B临号小型面包车，受伤。

（二）涉事车辆基本情况。

1.粤AJ3659号大型普通客车，所有人：广贤明公司，检验有效期止：2024年03月31日，投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司广州分公司，交强险保险单号PDZA202344010000744169，商业险保险单号：PDAA202344010000721246，有效期均至2024年09月14日。事发后，经广东华京司法鉴定所鉴定，粤AJ3659号大型普通客车的制动系统不合格，灯光及转向系统未检见不合格项。

2.粤AM038B临号小型面包车，所有人：罗圣华，登记住所：广东省广州市增城区荔湖街道增城大道232号，有效期止：2024年01月20日。投保保险公司：中国平安财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保险单号104148939020760975 35，商业险保险单号：104148939020760975 34，有效期均至2024年6月21日。事发后，经广东华京司法鉴定所鉴定，粤AM038B临号小型面包车制动、转向及灯光系统均未检见不合格项；车辆见进气管

路断损，通电启动车辆时，启动马达空转，发动机无法正常启动，发动机存在故障，属于事故前形成。

（三）事故发生单位安全管理情况。

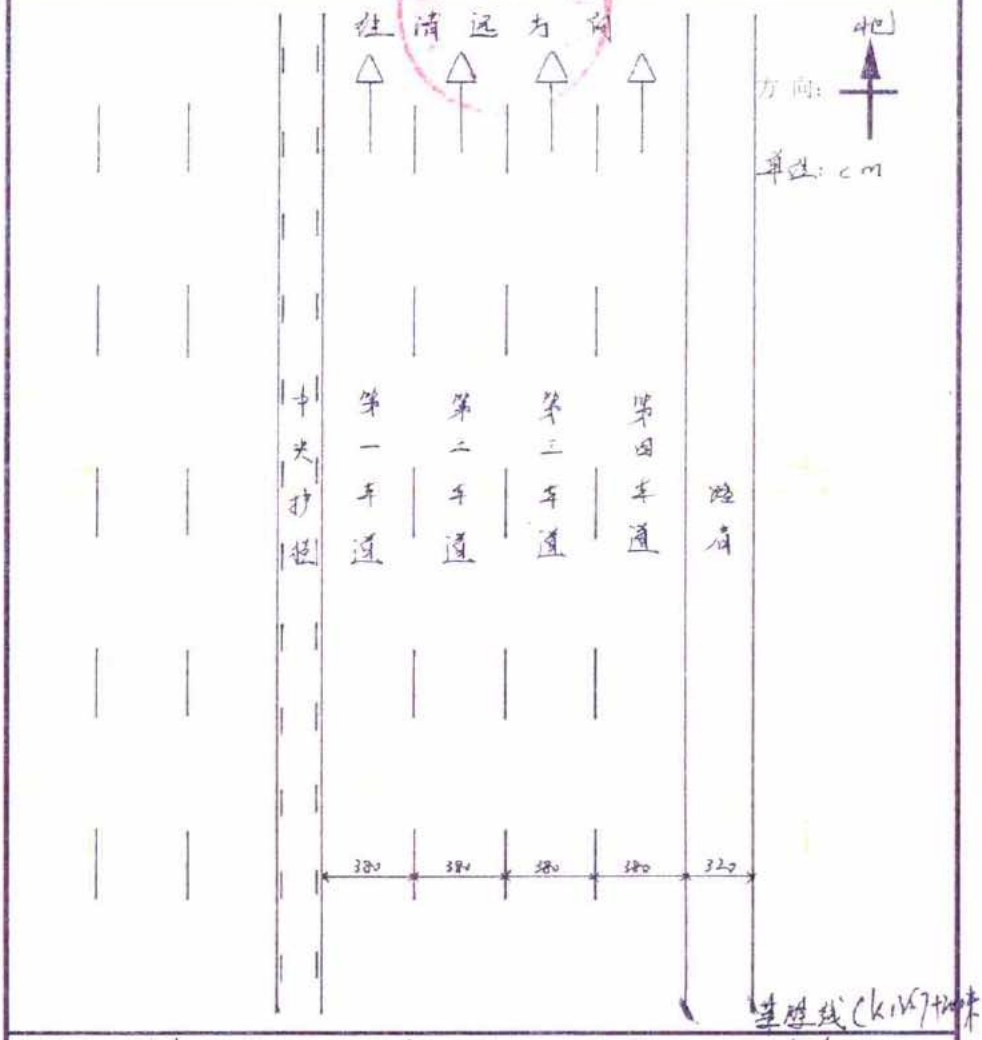
广贤明公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了风险管控制度、事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度，但存在未按照安全风险分级采取相应的管控措施、未采取措施消除事故隐患等问题。

（四）事故发生经过。

2024年1月9日，广贤明公司驾驶员沈鉴樟按照本单位工作安排驾驶粤AJ3659号大型普通客车接送员工上下班。18时许，沈鉴樟送完员工返程，驾驶车辆从金沙洲空载返回江村广北车辆段附近停车场，从庆丰高速入口进入高速。18时40分许，沈鉴樟驾驶制动系统不合格的粤AJ3659号大型普通客车以84km/h的速度沿许广高速中心水泥护栏以东第二条机动车道由南往北行驶至下行1357公里200米路段时，遇刘介华驾驶粤AM038B临号小型面包车因故障在前方同车道内停车，由于沈鉴樟操作不当，致粤AJ3659号大型普通客车车头碰撞粤AM038B临号小型面包车车尾，造成刘介华、肖明秀、肖明见、李健明、黎小容、陈遵祥、曾德章受伤及两车损坏的交通事故。（事故现场如下图）

道路交通事故现场图

到达事故现场时间	2024年 1月9日 19时 56分	天气	阴
事故发生地点	G4广高速下行1351公里700米	路面性质	沥青



说明：1. 小客车A1346**号小型客车负全责驾驶人饮酒检测已移交南方高速处理；

2. 小客车A3M6**号小型通用手已移至利力出口，驾驶人对行驶已达医院；

3. 以此道路线以1351千 内车辆为准，道路车辆为绿化为基准点准则。

绘图时间：2024年1月9日19时56分

勘查员：[illegible] 绘图员：[illegible] 当事人签字：[illegible] 见证人签字：[illegible]

事故现场图

（五）事故现场基本情况。

事故现场位于许广高速下行1357公里200米(属广州市白云区石门街朝阳路段)，事发路段呈南北走向，中心水泥护栏分隔，南往北方向设四条机动车道和一条路肩，道路两侧设波纹钢板护栏，傍晚，无路灯，完好、沥青路面，干燥。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

本起事故造成7人受伤。事故发生后，经交警支队法医鉴定，肖明秀伤情达到重伤，刘介华、肖明见、黎小容、陈遵祥、曾德章目前均未达重伤，李建良因在事故中受伤致听力受损，伤情介于轻伤和重伤之间，需伤后6个月待伤情稳定，根据其听力恢复情况才能确定伤情等级，目前暂无法鉴定。

经交警部门核算，截止2024年4月20日，本起事故已造成直接经济损失约80万元，包括医疗费、车损维修费等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况。

事故发生后，沈鉴樟立即拨打了110和120电话。接报后，广州市公安局交通警察支队高速公路一大队和120医护人员、消防队员、广清高速公路公司路政队员迅速到达事故现场处置。

18时53分许，高速公路一大队通知120派员到场救治伤者；

19时18分许，广州市第八人民医院派救护车到场；

19时17分许，高速公路一大队通知消防队到场协助处理；

19 时 42 分许，广州消防队派员到场处置。

事故处置过程中，区应急管理局、石门街道办事处接报事故信息后，也立即派员赶赴现场开展应急处置工作。经评估，本起事故应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况。

事故发生后，7 名伤者分别被送广州市第八人民医院、南方医院白云分院以及广州嘉禾益民医院治疗。经治疗，伤者均无生命危险。涉事单位支付了伤者在医院的医疗费用，后续赔偿事宜将通过协商或法律途径解决，广州市公安局交通警察支队高速公路一大队将继续跟进处理。

三、事故原因分析

根据广州市公安局交通警察支队高速公路一大队出具的《道路交通事故认定书》（第 4401911202400000031 号），根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定意见及视频资料综合分析，造成本起事故的直接原因是：沈鉴樟未按照操作规范安全、文明驾驶及驾驶机件不符合技术标准的机动车在高速上行驶，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]及第二十二条第一款[2]之规定，是导致事故发生的主要原因。刘介华驾驶粤 AM038B 临号小型面包车因故障在行车道内未按规

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

范停车未将车上人员安全转移到路肩，其过错行为违反了中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条[3]之规定，是导致事故发生的次要原因。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[4]之规定，此事故由沈鉴樟承担主要责任，刘介华承担次要责任，肖明秀、肖明见、陈遵祥、黎小容、曾德章、李建良等人均不承担事故责任。

经广州市公安局交通警察支队高速公路一大队调查认定，本起事故中，沈鉴樟存在驾驶机件不符合技术标准的机动车在高速上行驶的违法行为，与事故发生存在因果关系。

四、有关单位存在的主要问题

（一）有关企业存在的主要问题。

广贤明公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题：

1.未按照安全风险分级采取相应的管控措施。广贤明公司虽建立了安全风险分级管控制度，但没有按照安全风险分级管控组织落实相关风险管控措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[5]的规定。

2.未采取措施消除事故隐患。涉事粤AJ3659号大型普通客

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条 机动车在高速公路上发生故障时，应当依照本法第五十二条的有关规定办理；但是，警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内，并且迅速报警。机动车在高速公路上发生故障或者交通事故，无法正常行驶的，应当由救援车、清障车拖曳、牵引。

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

车存在制动系统不合格的事故隐患。广贤明公司虽建立了事故隐患排查制度，但事故隐患排查治理工作不落实，广贤明公司未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]的规定。

3.主要负责人未履行安全生产管理职责。谭志明作为广贤明公司主要负责人，组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[7]的规定。

（二）有关监管单位履职情况。

1.广贤明公司的注册地址位于黄石街辖内，黄石街道办事处已将该单位纳入监管对象，有对该单位进行巡查检查，有对发现存在的问题督促整改，并对发现的违法行为予以行政处罚。

2.广贤明公司持有广州市交通运输局核发的道路运输经营许可证且在有效期内，市交通运输部门在2023年对该单位进行了3次安全生产检查，对发现的问题督促整改，并针对违规行为开具了《限期整改通知书》。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议由公安交警部门处罚的人员。

沈鉴樟，涉事粤AJ3659号大型普通客车驾驶员，未按照操作规范安全、文明驾驶及驾驶机件不符合技术标准的机动车在高速上行驶，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条及第二十二条第一款之规定，是导致事故发生的主要原因，对事故的发生负有主要责任，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[8]的规定，建议由广州市公安局交通警察支队高速公路一大队对其给予处罚。

2.刘介华，涉事粤AM038B临号小型面包车驾驶员，因故障在行车道内未按规范停车未将车上人员安全转移到路肩，其过错行为违反了中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条之规定，是导致事故发生的次要原因，对事故的发生负有次要责任，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[9]的规定，建议由广州市公安局交通警察支队高速公路一大队对其给予处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员。

1.广贤明公司，涉事粤AJ3659号大型普通客车及驾驶员所属单位，安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作不落实，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取措施及时消除涉

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

事车辆机件不符合技术标准的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[10]、第二款[11]的规定，导致涉事车辆在不安全状态下行驶，直接影响行车安全，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[12]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.谭志明，广贤明公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[13]的规定，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[14]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（三）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12] 第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故的主要教训

（一）企业主体责任落实不到位。本起事故中，广贤明公司未落实有关法律法规明确的企业安全生产主体责任，对涉事车辆存在的安全隐患缺乏有效辨识和消除，未采取技术或管理措施及时发现并消除行车过程中可能引发事故的风险隐患。

（二）驾驶员遵守交通规则意识不足。客车驾驶员安全文明驾驶意识不强，驾驶机件不符合技术标准的机动车在高速上行驶，在对路面情况观察预判不足的情况下盲目超车。面包车驾驶员因车辆故障在行车道内未按规范停车，也未将车上人员安全转移到路肩，对存在的危险缺乏足够重视。

七、事故整改和防范措施

（一）建议由区公安分局（区道安办）牵头，深刻吸取事故教训，举一反三，统筹做好全区道路交通事故安全防范综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）建议市交通运输局、区住房建设交通局深刻吸取事故教训，举一反三，督促辖内道路运输企业落实主体责任，加强交通安全社会宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（三）建议黄石街道办事处配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（四）广贤明公司要吸取事故教训，深刻整改，严格落实安全风险分级管控工作和事故隐患排查治理工作，认真贯彻实施安全生产政策法规，履行道路运输企业安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。